

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1435/2531

นาย สุกพล ฤวิธ
นาย สม ภาพ ลีศิริกุล กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 137, มาตรา 350

ป.วิ.อ. มาตรา 158 (5)

โจทก์ฟ้องบริษัท ร. ที่จำเลยทั้งสิบเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในฐานะนายจ้าง
รับผิดชอบกับลูกจ้างของบริษัทที่กระทำละเมิดต่อโจทก์ คดียังอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาล การที่จำเลยเรียก ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ร.ย้ายสำนักงานแห่ง
ใหญ่ไปอยู่จังหวัดอื่น ดำเนินการชำระบัญชีเลิกกิจการและแบ่งทรัพย์สินของบริษัท
และจำเลยที่ 1 ได้แจ้งต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดว่า ได้ส่งแจ้งความถึงเจ้า
หน้ทุกคนของบริษัทเพื่อขอรับชำระหนี้ในการเลิกบริษัทแล้ว โดยมีได้แจ้งให้โจทก์
ทราบก็ดี เป็นการกระทำที่เกิดขึ้นในระหว่างการพิจารณาคดีแพ่งก่อนโจทก์จะเป็นเจ้า
หน้ของบริษัท ร.อย่างแท้จริง จึงยังไม่แน่นอนว่าโจทก์กับบริษัท ร. จะมีหนี้ต่อกัน
หรือไม่ และข้อความที่จำเลยที่ 1 แจ้งต่อนายทะเบียนก็มีใช้ข้อความเท็จ โจทก์ยัง
ไม่ใช่ผู้เสียหายคดีไม่มีมูลความผิดฐานโกงเจ้าหน้และฐานแจ้งความเท็จ

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานแจ้งความเท็จและโกงเจ้าหน้ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 83, 137, 350 ศาลชั้นต้นพิจารณาคำฟ้องของโจทก์แล้ว มีคำ

สั่งให้ยกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาที่ว่าข้อความที่โจทก์บรรยายมาในคำฟ้องมีมูลความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ และความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานหรือไม่นั้น เห็นว่า ในคดีที่โจทก์ฟ้องบริษัทโรงสีข้าวเกษตรชัย จำกัด เรียกค่าเสียหายในกรณีที่ลูกจ้างของบริษัทดังกล่าวขับรถโดยประมาทชนรถแทรกเตอร์ของโจทก์ได้รับความเสียหายนั้น บริษัทโรงสีข้าวเกษตรชัย จำกัด ซึ่งถูกฟ้องเป็นจำเลยที่ 2 ได้ให้การต่อสู้ว่าขณะเกิดเหตุจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 2 มิได้กระทำการในทางการที่จ้างและจำเลยที่ 1 มิได้ขับรถโดยประมาท แต่เหตุที่รถชนกันเกิดจากความประมาทของคนขับรถของโจทก์ปรากฏตามสำเนาคำพิพากษาของศาลจังหวัดร้อยเอ็ด ที่โจทก์แนบมาพร้อมคำฟ้อง จึงเห็นได้ชัดว่าในระหว่างที่ศาลพิจารณาคดีแพ่งดังกล่าว ยังไม่เป็นที่แน่นอนว่าโจทก์จะเป็นเจ้าหนี้บริษัทโรงสีข้าวเกษตรชัย จำกัด หรือไม่เพียงใด จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาศาลจังหวัดร้อยเอ็ดเพ่งพิพากษาคดีแพ่งดังกล่าวให้บริษัทโรงสีข้าวเกษตรชัย จำกัด ชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2526 ปรากฏตามสำเนาคำพิพากษาที่แนบมาท้ายคำฟ้อง ดังนั้น การที่จำเลยทั้งสิบร่วมกันจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทโรงสีข้าวเกษตรชัย จำกัด ย้ายสำนักงานแห่งใหญ่จากจังหวัดร้อยเอ็ดไปอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ และดำเนินการจัดการชำระบัญชีขอเลิกกิจการบริษัทและอนุมัติให้แบ่งทรัพย์สินของบริษัทดังกล่าวเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2526 กิติ และการที่จำเลยที่ 1 แจ้งต่อนายอำนวยการ ธรรมรัตน์ นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2526 ว่าได้ดำเนินการส่งแจ้งความถึงเจ้าหนี้ทุกคนของบริษัท เพื่อให้ขอรับชำระหนี้ในการชำระบัญชีเลิกบริษัทแล้ว แม้จะได้แจ้งต่อโจทก์กิติ เป็นการกระทำที่เกิดขึ้นในระหว่างพิจารณาคดีแพ่งดังกล่าว ก่อนที่โจทก์จะเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทโรงสีข้าวเกษตรชัย จำกัด อย่างแท้จริง จึงยังไม่แน่นอนว่าโจทก์กับบริษัทโรงสีข้าวเกษตรชัย จำกัด จะมีหนี้ต่อกันหรือไม่ และข้อความที่จำเลยที่ 1 แจ้งต่อนายอำนวยการก็มีใช้ข้อความเท็จ ฉะนั้น โจทก์ยังมีผู้เสีย

หาย คดีของโจทก์"ไม่มีมูลความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ และความผิดฐานแจ้งความเท็จตามฟ้อง ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องของโจทก์ชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สมศักดิ์ จุสวัสด์-สุชาติ จิระชาติ-เสงี่ยม ทวีชัยการ)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>